大岭山镇“8.4”一般坠落事故调查报告

2020年8月4日，位于东莞市大岭山镇大岭山振华路1号101室的东莞市大岭山旭东百货店发生一起坠落事故，造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年8月12日，东莞市人民政府成立了由大岭山镇应急管理分局、监察室、公安分局、总工会、住建局、大岭山社区等有关负责同志参加的大岭山镇“8·4”一般坠落事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）现场勘查情况

1、事故发生地址为东莞市大岭山镇大岭山振华路1号101室的东莞市大岭山旭东百货店，事发时该超市处于内部装修阶段（图1），并处于试营业阶段。

2、由于事故现场已经改变，通过模拟事发时情景得知，坠落位置位于人字梯上，坠落点位于地面，坠落高度约1.5m（图2）。

3、该人字梯由分包方段具华提供，是木制的人字梯，长度为1.95m，共4节，每节间隔长约0.4m。灯具距离地面高2.7m，灯具距离人字梯顶端高0.9m（图3、图4）。

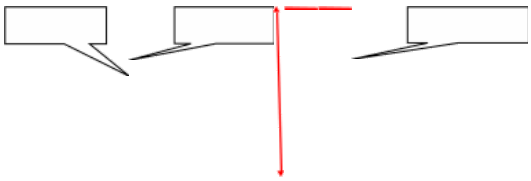
4、该人字木梯使用1根绳子作为张开限制装置，梯脚无防滑装置（图5、图6）。

5、事故现场附近无监控摄像头，无事故发生过程的监控视频。

图



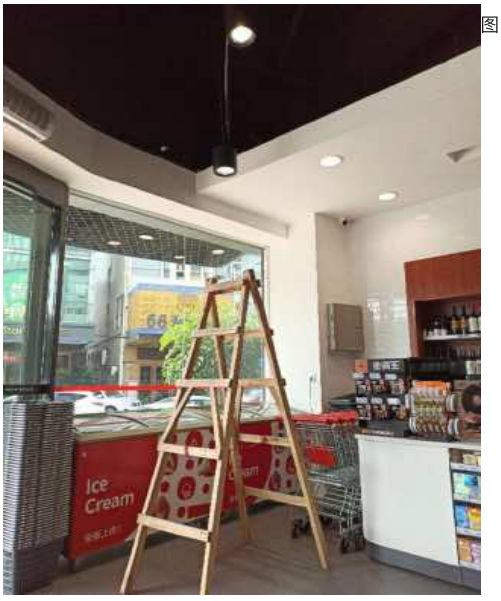
1事故现场照片



坠落高度1.5m

坠落点

坠落位置



图

2模拟事故现场照片



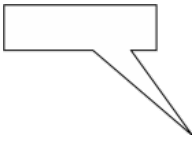
图

3模拟事故现场照片



图

4安装的灯具照片



受伤时血的痕迹

图



5木梯留有伤者受伤时血的痕迹



图6人字梯梯脚未采取防滑措施

（二）事故相关单位及人员基本情况

东莞市大岭山旭东百货店，位于东莞市大岭山镇大岭山振华路1号101室，类型为个体工商户，注册日期为2017年9月14日，营业执照的登记人为罗旭东，实际经营者为罗征东。

罗旭东，男，　年 月 日出生， 岁，汉族，身份证号码：　　，住址：大岭山镇振华路1号对面大森林楼上出租屋，身份证地址：湖南省　　。系该涉事百货店营业执照的登记人，百货店的实际经营者罗征东的哥哥，百货店的打杂工。

罗征东，男，　年 月 日出生， 岁，汉族，身份证号码：　　，住址：东莞市大岭山镇　　。身份证地址：湖南省　　。系该涉事百货店的实际经营者。

廖少龙，男，　年 月 日出生， 岁，汉族，身份证号码：　　，住址：松山湖　　，身份证地址：广东省　　。系该装修工程承包方。经查，廖少龙不具有工程施工资质。

段具华，男，　年 月 出生， 岁，汉族，身份证号码：　　，住址：东莞市　　，身份证地址：湖南省　　。系该装修工程分包方，负责水电部分。经查，段具华不具有工程施工资质。

丘元鑫，男，　年 月 日出生， 岁，汉族，身份证号码：　　，住址：松山湖　　，身份证地址：广东省　　。系包工头廖少龙的员工，装修期间由廖少龙委派到涉事百货店打杂。

王华东，伤者，男，　年 月 日出生， 岁，汉族，身份证号码：　　，身份证地址：湖南省　　。系分包方段具华安排到现场施工的临时工，负责装灯、拉网线等打杂工作。经查，王华东未持有特种作业操作证（电工）。

（三）事故现场询问、调查情况

1、2020年6月30日实际经营者罗征东与廖少龙签订了室内装修工程合同，把东莞市大岭山旭东百货店室内装修工程承包给廖少龙，甲方为罗征东，乙方为廖少龙，工程名称：大岭山喜伴生活超市室内装修；施工范围：天地墙、给排水、强电、监控、音响、玻璃隔墙。注明：室外主电缆线另计，不含空调主电源线，不含照明灯具。合同金额：290000元。工期自2020年7月1日开工至2020年7月25日竣工。合同约定乙方廖少龙必须确保施工过程安全，并配备专业人员和设备设施进行安全施工，确保施工人员具备施工资质、技能并给施工人员购买装修群体安全险，对于施工过程中产生的一切安全事故和损失赔偿责任均由乙方承担。

该装修工程属未办理报备手续，未能提供装修单位施工资质，如营业执照、施工合同、作业人员身份证和操作证、施工保险等资料。且廖少龙、段具华并非具相应资质施工单位施工负责人，属于无资质承揽工程。

2、承包方廖少龙把大岭山旭东百货店室内装修水电工程分包给段具华，双方未签订合同，双方口头约定整个工程完成后再具体结算工程款。段具华于7月3号带工人进场施工，一共做了15天左右。事故发生前承包方廖少龙已经分两次转给段具华7000元，第一次在2020年7月4日转了2000元，第二次在2020年7月23日转了5000元。

3、段具华施工队有5、6个工人，都为临时工。工资按日结算，小工300元一天，大工师傅350元一天。王华东属于段具华聘请的临时工，平时在段具华施工队作业，工资按日结算，每天300元。

4、承包方廖少龙、分包方段具华均未提供安全帽等劳动防护用品，事故发生时王华东未佩戴安全帽等劳动防护用品。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故发生经过

2020年8月4日，承包方廖少龙让段具华晚上带人到大岭山旭东百货店加班完成收尾工作。当天晚上6：30许，段具华带着王华东到大岭山旭东百货店作业，两人先在店里拉网线，于晚上10点许，两人开始安装灯具。晚上10时30分到11时许，王华东在百货店门口收银台旁位置安装灯具。王华东站立在高约1.5米的木质人字梯上安装灯具时，不慎从梯子上后仰摔落到地面，头部着地，当时王华东头部有流血。事故发生后，大岭山旭东百货店的老板罗征东正在百货店仓库内工作，听到外面呼喊，马上把王华东送往东莞市东华医院（松山湖分院）进行抢救。

（二）应急救援情况

接到事故报告后，大岭山应急管理分局、大岭山派出所、大岭山住房规划建设局、大岭山社区等部门获悉事故情况后，迅速赶赴现场开展现场处置工作，对事故现场进行了勘察和保护，进行事故调查及善后处理工作，未造成次生事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，2020年8月12日，东莞市人民政府依法成立了事故调查小组。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，大岭山应急管理分局、大岭山派出所、大岭山住房规划建设局、大岭山社区等部门积极协调百货店老板、总包工头廖少龙、分包工头段具华及伤者王华东家属之间的沟通协商，做好相关善后处理工作。目前，伤者家属正在通过法律诉讼程序，维护自身合法权益，没有出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）受伤人员情况

该起事故共造成一人受伤，伤者王华东，男，　年 月日出生，　岁，汉族，身份证号码：　　，身份证地址：湖南省　　。东莞东华医院·中山大学附属东华医院出具的疾病证明书，诊断为：1、脑疝；2、右侧额颞顶、大脑镰旁硬膜下血肿；3、右侧额叶脑挫伤；4、蛛网膜下腔出血；5、颅底多发骨折；6、双肺挫伤；7、胸腔积气。目前伤者已恢复意识，正在广州三九脑科医院接受康复治疗。根据医生诊断及后续伤者治疗情况，依据《企业职工伤亡事故分类标准》中重伤的定义，判断该起事故为重伤事故。

（二）直接经济损失

经评估，截至目前，事故共造成直接经济损失约21万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，并聘请专家对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

王华东安全意识淡薄，未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业；未佩戴安全帽等劳动防护用品，站立在高约1.5米的木质人字梯上安装灯具作业，不慎从梯子上后仰摔落到地面，头部着地。

（二）间接原因

1.承包方廖少龙施工安全管理不到位，无装修装饰资质承揽工程，未履行安全生产主体责任，未与分包工头段具华签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（作业人员未佩戴劳动防护用品）。

2.分包方段具华无装修装饰资质承揽工程，未履行安全生产主体责任，未为现场作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（作业人员未佩戴劳动防护用品）；不按照国家有关规定安排未取得相应资格的王华东上岗作业。

（三）事故性质认定

根据《高处作业分级》(GB/T 3608-2008)中高处作业的定义：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业为高处作业，该事故涉事木质人字梯距离地面高度为1.5m，在该木质人字梯上作业不属于高处作业。

经事故调查专家认定，该事故是由于生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，作业人员安全意识淡薄，无证上岗，安全防护措施不足导致发生的，是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履行职责情况

（一）廖少龙，作为涉事装修工程承包方，在不具备相关建筑施工资质的情况下，擅自承接装修工程。在承接装修工程后，又将其中的水电工程发包给不具备装修资质的段具华，且未与分包方段具华签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责。作为装修工程的承包方，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员未佩戴劳动防护用品的事故隐患。未依法履行安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位。

（二）段具华，作为该装修工程分包方，在不具备承建工程资质的情况下，擅自承接水电工程部分。在承接装修工程水电部分后，安排作业人员王华东到现场施工，但未为现场作业人员王华东提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未对从业人员进行安全生产教育和培训，也未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员未佩戴劳动防护用品的事故隐患；不按照国家有关规定安排未取得相应资格的王华东上岗作业。

（三）大岭山住建局，1、切实履行行业监管职责，组建村建分片监督队伍。2019年初，镇住建局统筹镇村力量，招募65人组建村建分片监督队伍，将全镇23个村（社区）划分4个责任片区，并由4个安监组骨干担任片长，强化常态化网格管理，特别是在施工关键环节加强现场检查和指导。2、加强对村建分片监督队伍的业务培训。自组建分片监督队伍以来，镇住建局共对队员举办了7期业务知识培训，包括课件培训和施工现场的现场指导。3、制定相关措施，完善村建分片监督队伍的管理。为规范民房监管和强化各主体责任，镇住建局制定了《大岭山镇民房工程施工安全隐患告知书》和《施工现场问题处置流程及措施》，对发现问题及时一次性告知施工单位及屋主，对存在违反民房安全强制性标准、技术规范的予以制止，签发《告知书》限期改正并督促落实；对拒不整改的或存在严重安全隐患的民房对其物料提升机和电表依规申请拆除；对发现的违建行为，及时函告镇城市管理和综合执法分局，及时制止违法施工行为。直至2020年7月31日，在全镇范围内开展在建民房工程检查，共行动共出动约133000人次，共检查民房约51500栋次。对存在安全隐患的工程签发文书1758份，发现违法建设行为1095宗，违章作业行为1152宗，并将相关违建信息及时函告镇综合执法分局进行处理。4、不断完善零星工程的监管。为切实履行“管行业必管安全”的职责，镇住建局不断完善零星工程的监管，制定了《大岭山镇简易工程装饰装修登记表》和《大岭山镇简易工程拆除登记表》，要求工程开工前要提交相关资料，包括施工单位资质、施工方案、施工合同、保险、作业人员身份证和操作证等等，并向拆除施工单位及业主提出拆除工程和装饰装修工程相关施工安全规范要求，要求先提交给村委会审核通过后，再提交镇住建局审核登记。在此次事故事发前，镇住建局并没有收到相关单位办理简易装饰装修登记的资料，属于违规野蛮施工。5、接下来镇住建局对事故原因做出深入全面分析，并部署下来楼房装修装饰工程安全管理的具体工作要求，镇住建局主要负责人提出：一是严格落实登记制度，强化日常管理。装修装饰工程必须按要求落实相关登记手续《大岭山镇简易工程装饰装修登记表》，严格按要求组织实施各项施工安全管理工作，加强日常巡查检查力度，及时消除安全隐患。二是吸取教训，加强管理。要求各村（社区）和村建监督队伍吸取事故经验教训，切实做好这些零星修缮工程安全管理工作，防止同类型事故的再次发生，如：加强现场施工督导，督促做好现场围闭，禁止非施工人员进入施工区域；施工作业人员在施工中必须按规定佩戴安全帽、安全带，不得冒险作业；禁止无相关资质的单位或个人承接施工业务；禁止出现不按施工顺序或流程的施工行为等。三是加大安全生产宣传力度。组织施工负责人、基层施工人员和群众等进行宣传宣讲活动，以案说法，做好“警醒”工作，从源头遏制安全事故发生。

综上所述，镇住建局在施工安全监管中不断完善管理制度，补齐短板。面对民房监督难度大和既有房屋装修装饰具有一定的隐蔽性和随意性，2019年向政府提议组建了村建分片监督队伍，并开展了实实在在的安全生产监管工作，有效遏制了建筑领域的安全事故的发生。此次事故中，由于作业时是夜晚非工作时间，安装电灯这项工序也具有较大的隐蔽性和随意性。以及未在镇住建局办理相关报备相关手续，导致事故的发生。

（四）大岭山社区，作为事故发生属地主管部门，大岭山社区综合管理办公室圩镇片区村建办巡查工作人员2名，材料员1名。巡查员主要负责本辖区内所有在建房和房屋的巡查。圩镇中心区的在建房屋约190栋，自2020年，大岭山社区共巡查约17轮圩镇在建房屋（由于2020年新冠肺炎疫情的缘故，2月与3月大岭山社区工作人员全力进行抗击疫情的缘故，未对圩镇在建房屋进行巡查），共出动34人次，共发出3份责令整改文书及向

镇执法分局上报责令整改31处圩镇在建房屋。辖区在建房屋数量多，每天对辖区的在建房屋进行巡查，建立在建房屋的工作台账，对存在有安全隐患的，立刻发通知告知整改。2020年5月27日，在巡查过程中，大岭山社区发现金爵士酒店未进行简易工程装饰装修登记就已经开始进行装修工程施工，大岭山社区工作人员已要求金爵士酒店进行装修报备后再动工。（备注：金爵士酒店装修1-3层。由于金爵士酒店与大岭山旭东百货店同属镇供销社物业，为同一主体楼，两者不同门牌号码，但是在同地点、同时间进行闭门装修。）由于金爵士酒店与大岭山旭东百货店未主动到大岭山社区装修报备，大岭山社区巡查员发现金爵士酒店在室内未进行简易工程装饰装修登记开工，大岭山社区工作人员已要求金爵士酒店马上停工并要求金爵士酒店进行简易工程装饰装修登记再进行施工。随后，金爵士酒店已在大岭山社区进行简易工程装饰装修登记后再进行施工，但是未了解到金爵士酒店与大岭山旭东百货店是两个不同经营者同时闭门装修，给大岭山社区巡查员带来了难度，在闭门的情况下，难以发现东莞市大岭山旭东百货店在施工。接下来，大岭山社区将加强巡查工作力度，确保安全施工。

六、事故责任认定及有关责任人处理意见建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对大岭山镇“8·4”一般坠落事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）相关人员的责任认定和处理建议

1.**王华东**，安全意识淡薄，无证上岗，未佩戴安全帽等劳动防护用品，站立在高约1.5米的木质人字梯上安装灯具作业，不慎从梯子上后仰摔落到地面，头部着地，导致事故发生，对本次事故负有责任，鉴于王华东在本次事故中受伤，建议不再追究其责任。

2.**廖少龙**，作为涉事装修工程承包方，在不具备相关建筑施工资质的情况下，擅自承接装修工程。在承接装修工程后，又将其中的水电工程发包给不具备装修资质的段具华，且未与分包方段具华签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责。作为装修工程的承包方，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员未佩戴劳动防护用品的事故隐患。未依法履行安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号）第十四条等规定，调查组建议不对廖少龙给予事故责任罚款处罚，但依据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条、第一百一十一条等规定，廖少龙对发生本起事故造成人员受伤、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对于廖少龙存在的上述违法行为，建议由住建部门依据相关法律法规对其进行处理。

3.**段具华**，作为该装修工程分包方，在不具备承建工程资质的情况下，擅自承接水电工程部分。在承接装修工程水电部分后，安排作业人员王华东到现场施工，但未为现场作业人员王华东提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育现场作业人员按照使用规则佩戴、使用，未对从业人员进行安全生产教育和培训，也未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员未佩戴劳动防护用品的事故隐患；不按照国家有关规定安排未取得相应资格的王华东上岗作业，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号）第十四条等规定，调查组建议不对段具华给予事故责任罚款处罚，但依据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条、第一百一十一条等规定，段具华对发生本起事故造成人员受伤、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对于段具华存在的上述违法行为，建议由住建部门依据相关法律法规对其进行处理。

4.**罗征东**，未按规定到镇规划建设部门和大岭山社区进行装修工程报备，以及存在违反建筑相关法律法规的行为，建议由住建部门依照有关法律法规对其作出处理。

（二）其他处理意见

事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，建议相关行政部门督促事故相关单位明确负责人职责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在今后的生产经营活动中，要落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）建筑施工单位应认真吸取事故教训，进一步强化法律意识，相关管理人员应严格按照岗位职责履行安全管理责任，全面开展隐患排查治理工作，对存在的事故隐患逐一进行整改，针对零星装饰、装修、拆除工程，要加强现场安全管理，施工单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。针对高处作业，需为从业人员提供防坠落安全防护用品，从业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等，在可能发生高处坠落的地点设置安全网；对于这类零星工程，施工单位应在施工前向有关单位提交相关资料，包括施工单位资质、施工方案、施工合同、保险、作业人员身份证和操作证等，经村委会审核通过后，再提交镇住建局审核登记。

（二）建筑监管部门要加强对项目施工单位的安全管理，强化施工单位资质和相关人员资格审查，尤其是加强报备单位与实际施工单位的资质及人员资格审查，切实加强施工现场管理，解决以包代管的问题，加大对违法发包、转包、分包等工程建设行为的处罚力度，切实做到先安全、

后生产；建筑监管部门要加大施工现场的安全隐患巡查、排查力度，加强零星工程建筑施工现场管理，全面治理建筑施工安全隐患；进一步强化建设、施工单位的主体责任意识，督促施工单位落实相关登记手续，严格按要求组织实施各项施工安全管理工作，加强日常巡查检查力度，切实做好施工现场安全防护，及时消除安全隐患，坚决杜绝违章指挥和违章作业，加大对工人安全教育的检查力度，确保安全生产教育落到实处，切实提高建筑工人安全意识和安全生产基本素质。

各村（社区）要认真汲取这次事故教训，按照管行业必须管安全的要求，对全村所有在建项目进行全面检查，排查未报备零星工程，加大隐患整治理力度，坚决打击非法违法建设行为；要落实村建监督人员的配备，加强对村建监督人员的技术培训、指导及考核，加大对零星工程的日常监督检查力度，切实加强零星建设工程施工安全监管工作。

扫一扫在手机打开当前页

机关
适老化无障碍服务
版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-